

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2011/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

นายโกวิทย์ ยุทธนากุล

นายตันเคียงเฮงหรือยุยไฟซาน กับพวก

โจทก์

ผู้ประกัน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 116, มาตรา 118

ผู้ประกันไม่ส่งตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะจำเลยหลบหนี ศาลชั้นต้นจึงปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกัน แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ปล่อยตัวจำเลย ก็มีสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกัน เพราะความรับผิดชอบตามสัญญาประกันเกิดจากการผิดสัญญาประกัน เมื่อผู้ประกันผิดสัญญาประกันก็หาพ้นความรับผิดชอบไม่ ส่วนผลของคำพิพากษาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ช่วยให้ผู้ประกันพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาประกัน

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ ครั้นถึงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ประกันของจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยที่ ๑ ต่อศาลชั้นต้น อ้างว่าจำเลยที่ ๑ ไปธุระต่างจังหวัดยังกลับมาไม่ทัน ศาลชั้นต้นเห็นว่า ข้ออ้างของผู้ประกันจำเลยที่ ๑ ยังไม่มีเหตุอันควรพฤติการณ์มีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยที่ ๑ จะหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาล

อุทธรณ์ตามวันนัด จึงให้ออกหมายจับจำเลยที่ ๑ มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และ
ถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกัน

ผู้ประกันจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ขอให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไป โดย
ไม่ถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและไม่ปรับผู้ประกัน

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ หลบหนีจริงผู้ประกันจึงผิดสัญญา
ประกัน พิพากษายืน

ผู้ประกันจำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มีเจตนาที่จะหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ตั้งแต่วันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นัดแรก ผู้ประกันจึงไม่สามารถที่จะนำ
ตัวจำเลยที่ ๑ มาส่งศาลได้ตลอดมาทุกนัด แม้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น ให้ปล่อยจำเลยที่ ๑ แล้วก็ตาม ก็มีสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญาประกัน เพราะความรับผิดชอบตามสัญญาประกันเกิดจากการผิดสัญญาประกัน
ที่ผู้ประกันไม่นำตัวจำเลยที่ ๑ มาส่งศาลตามนัดเมื่อผู้ประกันผิดสัญญาประกันก็หา
พ้นความรับผิดชอบแต่อย่างใดไม่ ส่วนผลของคำพิพากษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ช่วยให้
ผู้ประกันพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาประกันไปได้แต่ประการใด เห็นว่าการที่ศาลล่าง
ทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันนั้นเหมาะสมกับ
พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่เป็นการรุนแรงมากเกินไปดังที่ผู้ประกันจำเลยที่ ๑ ฎีกา และ
ไม่มีเหตุสมควรที่จะลดหย่อนให้อีก เพราะตั้งแต่ประกันตัวจำเลยที่ ๑ ไปแล้ว ผู้
ประกันไม่เคยนำตัวจำเลยที่ ๑ มาส่งศาลเลย

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลอาญา - นายชัยชนะ ตัญจพัฒนกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------